

BESLUIT

Nummer : 102543_1

Betreft zaak: Besluit op basis van artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 tot het intrekken van de vergunning van Trianel Energie B.V. voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

1 Juridisch kader

1. De Minister van Economische Zaken kan op basis van artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 een op grond van artikel 95d Elektriciteitswet 1998 verleende vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers intrekken.
2. Op basis van artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan een vergunning worden ingetrokken indien:
 - a. de houder van de vergunning dit verzoekt;
 - b. de houder van de vergunning in onvoldoende mate voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 95b;
 - c. de houder van de vergunning de in de vergunning opgenomen voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;
 - d. de houder van de vergunning bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
 - e. de houder van de vergunning naar het oordeel van Onze Minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of de in de vergunning opgenomen voorwaarden na te komen;
 - f. de houder van de vergunning de voorschriften bij of krachtens de artikelen 95k en 95l niet nakomt.
3. In artikel 2, eerste lid, sub a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 1 juli 2005¹, heeft de Minister van Economische Zaken mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot onder andere het nemen van besluiten die

¹ Besluit van 1 juli 2005, Stcrt. 2005, nr. 126 zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 30 juni 2011, Stcrt. 2011, nr. 11439

verband houden met artikel 95f van de Elektriciteitswet 1998. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op haar beurt mandaat en machtiging² verleend aan de directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Hiermee zijn de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer en de clustermanagers bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.

2 Procedure en beoordeling

4. Op 26 januari 2005 heeft de Clustermanager Consumentenmarkt van de Directie Toezicht Energie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (thans: Directie Regulering Energie en Vervoer) namens de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) aan Trianel Energie B.V. (hierna: Trianel) een vergunning als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleend voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers. In deze vergunning is het beperkende voorschrift opgenomen dat Trianel enkel mag leveren aan kleinverbruikers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 (hierna: kleinverbruikers) die geen huishoudelijk afnemer zijn.
5. Op 23 december 2009 heeft Trianel bij de directeur van de Directie Regulering Energie en Vervoer (hierna: Energiekamer NMa) een verzoek ingediend om, gelet op haar voornemen om ook huishoudelijke afnemers te beleveren, het beperkende voorschrift op grond van artikel 95 e, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 te laten vervallen.
6. Het beleveren van kleinverbruikers is een ingrijpende wijziging van de activiteiten van Trianel. Om die reden heeft de Energiekamer NMa het verzoek van Trianel indringend getoetst, waarbij beoordeeld is of voldaan wordt aan de geldende voorwaarden zoals opgenomen in het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit)³. De Clustermanager Consumentenmarkt van de Energiekamer NMa heeft geoordeeld dat Trianel op 24 maart 2010 voldeed aan de in het Besluit gestelde criteria voor het verlenen van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
7. Op 20 december 2012 heeft de Energiekamer NMa bericht ontvangen van Trianel dat zij haar betalingsverplichtingen jegens moedermaatschappij Trianel GmbH niet meer kan voldoen.

² Besluit van 29 september 2009, Stcrt 2009, 14819

³ Besluit van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200

8. Naar aanleiding van dit bericht heeft op 21 december jl. een bespreking plaatsgevonden tussen Trianel en de Energiekamer NMa, waarin Trianel aanvullende informatie heeft gegeven over haar financiële positie.
9. Trianel heeft op 21 december 2012 laten weten haar faillissement te zullen aanvragen.
10. Op zaterdag 22 december is komen vast te staan dat Trianel acuut niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
11. Het dreigend faillissement van een vergunninghouder is een van de omstandigheden waaronder de Energiekamer NMa de leveringsvergunning kan intrekken. Naar aanleiding van bovengenoemde situatie heeft de Energiekamer NMa besloten om de leveringsvergunning van Trianel in te trekken

3 Besluit

12. Gelet op artikel 95f, eerste lid onder e van de Elektriciteitswet 1998, en het bovenstaande, besluit de directeur Directie Regulering Energie en Vervoer de aan Trianel Energie B.V. verleende vergunning als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers, in te trekken.
13. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit zal tevens gepubliceerd worden op de internetpagina van de NMa.
14. Dit besluit zal in werking treden met inachtneming van artikel 2 lid 4 van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998⁴.

Den Haag,

Datum:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

w.g.

Janine Verweij

Clustermanager Consumentenmarkt

Directie Regulering Energie en Vervoer

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

⁴ Besluit Leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, Stb. 2006, nr. 104.

